

2019 年注册会计师全国统一考试《税法》

答案与解析

一、单项选择题（本题型共 24 小题，每小题 1 分，共 24 分。每小题只有一个正确答案，请从每小题的备选答案中选出一个你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。）

1. 【答案】D

【答案解析】选项 AC 错误，均属于税法基本原则。选项 B 错误，其基本含义为新法实施后，对新法实施之前的行为不得适用新法，而只能沿用旧法。选项 D 正确，自 2018 年 5 月 1 日起，资金账簿税目享有减半征收的税收优惠，纳税人在 2018 年 6 月时可以享受“资金账簿”的税收优惠（减半征收），这体现了新法优于旧法原则。

2. 【答案】B

【答案解析】选项 B 正确，出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用，按照陆路运输服务缴纳增值税。

3. 【答案】B

【答案解析】增值税混合销售行为有两个标准：首先，销售行为必须是同一项，其次，必须同时涉及货物与服务。选项 A 错误，因为该行为只涉及货物。选项 B 正确，属于同一项销售行为（即销售空调）中既存在销售货物，又涉及提供安装服务。选项 C 错误，只涉及服务。选项 D 错误，只涉及服务，且提供住宿及机场接送服务并非在同一项销售行为中。

4. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，有出口经营权的生产性企业自营出口或生产企业委托外贸企业代理出口自产的应税消费品，依据其实际出口数量免征消费税，不予办理退还消费税。选项 B 错误，出口不免税不退税：除生产企业、外贸企业外的其他企业，具体是指一般商贸企业，这类企业委托外贸企业代理出口应税消费品一律不予退（免）税。选项 CD 错误，有出口经营权的外贸企业购进应税消费品直接出口，以及外贸企业受其他外贸企业委托代理出口应税消费品，免税并退税。

5. 【答案】D

【答案解析】选项 AB 错误，征收消费税的“酒”不包括酒精及调味料酒。选项 C 错误，导热油不属于消费税征收范围。选项 D 正确，高尔夫球袋，按“高尔夫球及球具”征收消费税。

6. 【答案】D

【答案解析】选项 AB 错误，税收滞纳金及罚金、罚款和被没收财物的损失不得税前扣除。选项 C 错误，向投资者分配的股息红利不允许扣除（从税后利润中分配，也不应该计入利润表科目）。选项 D 正确，因延期交货支付给购买方的违约金，准予扣除。

7. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确、选项 CD 错误，股息、红利等权益性投资收益、利息、租金、特许权使用费所得，以收入全额为应纳税所得额。选项 B 错误，转让财产所得，以收入全额减除财产净值后的余额为应纳税所得额。

8. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，在减除按个人所得税规定的费用扣除标准后，按照“工资、薪金所得”缴纳个人所得税。选项 B 错误，应按照办理提前退休手续至法定退休年龄之间实际年度数平均分摊，确定适用税率和速算扣除数，单独适用综合税率表，计算应纳税额。选项 C 正确，免征个人所得税。选项 D 错误，个人因公务用车制度改革而取得的公务用车补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

9. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，住房贷款利息扣除时限最长不得超过 240 个月。选项 B 错误，同一学历继续教育扣除时限最长不得超过 48 个月。选项 C 正确，技能人员职业资格继续教育、专业技术人员职业资格继续教育扣除时间为取得相关证书的当年。选项 D 错误，大病医疗，为医疗保障信息系统记录的医药费用实际支出的当年。

10. 【答案】B

【答案解析】居民个人的综合所得，包括工资薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得和特许权使用费所得（选项 B 正确）。

11. 【答案】C

【答案解析】选项 C 正确，位于县城的企业其城市维护建设税税率为 5%；城市维护建设税的计税依据是纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额之和。另外，海关对进口产品代征的增值税、消费税，不征收城市维护建设税，故需要将进口部分的增值税和消费税从实缴总金额中扣除，故城市维护建设税的计税依据=80-20+40-20=80（万元）。甲企业当月应缴纳的城市维护建设税=80×5%=4（万元）。

。

12. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，滑准税是根据货物的不同价格适用不同税率的一类特殊的从价关税。

13. 【答案】D

【答案解析】选项 D 正确。计算关税的基础为关税完税价格，关税完税价格包括货价、入关前的运费和保险费。进口货物的保险费无法确定或者未实际发生时，按照“货价加运费”两者总额的 3% 计算保险费。进口化妆品应缴纳的关税 = $(34+3) \times (1+3\%) \times 30\% = 11.13$ （万元）。

14. 【答案】B

【答案解析】选项 B 正确，环境保护税的应税污染物中，只有对于应税工业噪声，是针对超过国家规定标准的分贝数征收。选项 ACD 错误，计税依据均为排放量或者污染当量数。

15. 【答案】A

【答案解析】免征耕地占用税的情形有：（1）军事设施占用耕地（选项 A 正确）；（2）学校、幼儿园、社会福利机构、医疗机构占用耕地；（3）农村烈士遗属、因公牺牲军人遗属、残疾军人以及符合农村最低生活保障条件的农村居民，在规定用地标准以内新建自用住宅，免征耕地占用税；（4）农村居民经批准搬迁，新建自用住宅占用耕地不超过原宅基地面积的部分，免征耕地占用税。选 BCD 错误，铁路线路、公路线路、飞机场跑道、停机坪、港口、航道占用耕地，减按每平方米 2 元的税额征收耕地占用税。

16. 【答案】B

【答案解析】选项 B 正确，城镇土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据。城镇土地使用税的税收优惠政策规定：企业办的学校、医院、托儿所、幼儿园，其用地能与企业其他用地明确区分的，免征城镇土地使用税。2018 年年初的土地应缴纳的城镇土地使用税 = $(25\ 000 - 1\ 000) \times 6 = 144\ 000$ （万元）。2018 年 6 月购入的办公楼，应自次月起缴纳城镇土地使用税，故应缴纳的城镇土地使用税 = $2\ 000 \times 6 \times 6 \div 12 = 6\ 000$ （万元）。

2018 年应缴纳的城镇土地使用税 = $144\ 000 + 6\ 000 = 150\ 000$ （万元）。

17. 【答案】D

【答案解析】选项 A 错误，出租地下建筑物，按照出租地上房屋建筑物的有关规定从租计征房产税。选项 B 错误，接受劳务抵付房租，其虽以劳务的形式偿付，但本质仍是收取房屋租金，金额根据当地同类房产的租金水平，确定一个标准租金额从租计征。选项 C 错误，个人出租房屋用于生产经营，属于从租计征房产税。选项 D 正确，以居民住宅区内业主共有的经营性房产进行自营，由于其并未出租，从价计征房产税。

18. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，房产赠与法定继承人，不属于契税的征税范围，但将房产赠与非法定继承人，照章缴纳契税。选项 B 错误，以获奖方式承受土地、房屋权属分别按照土地使用权转让、房屋赠与缴纳契税。选项 C 正确，自有房产投资入股本人独资经营的企业，其实质上产权并未发生转移，故无须缴纳契税。选项 D 错误，以房产抵债，或实物交换房屋，均视同房屋买卖，应由产权承受人按房屋现值缴纳契税。

19. 【答案】B

【答案解析】车辆购置税的计税依据知识点汇总如下：

（1）纳税人购买自用应税车辆的计税价格，为纳税人实际支付给销售者的全部价款，不包括增值税税款（选项 A 错误）；

（2）购买者随购买车辆支付的工具件和零部件价款应作为购车价款的一部分，并入计税依据中征收车辆购置税；

（3）支付的车辆装饰费应作为价外费用并入计税依据中计税（选项 B 正确）；

（4）代收款项应区别征税。凡使用代收单位（受托方）票据收取的款项，应视作代收单位价外收费，购买者支付的价费款，应并入计税依据中一并征税；凡使用委托方票据收取，受托方只履行代收义务和收取代收手续费的款项，应按其他税收政策规定征税。选项 CD 错误，销售单位只是代收该笔款项，故不计入车辆购置税计税依据。

20. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，货物运输合同的计税依据为取得的运输费金额（即运费收入），不包括所运货物的金额、装卸费和保险费等，故甲企业“货物运输合同”计算缴纳印花税的计税依据为 20 万元。

21. 【答案】C

【答案解析】境内机构和個人向境外单笔支付等值 5 万美元以上下列外汇资金，除无须备案的情形外，其他均应向税务机关进行备案：

（1）境外机构或个人从境内获得的包括运输、旅游、通信、建筑安装及劳务承包、保险服务、金融服务、计算机和信息服务、专有权利使用和特许、体育文化和娱乐服务、其他商业服务、政府服务等服务贸易收入（选项 C 正确）；

（2）境外个人在境内的工作报酬，境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费以及非资本转移的捐赠、赔偿、税收、偶然性所得等受益和经常转移收入。

（3）境外机构或个人从境内获得的融资租赁服务、不动产的转让收入、股权转让所得以及外国投资者其他合法所得。

22. 【答案】D

【答案解析】根据该居民企业在甲国缴纳的企业所得税 40 万元，可知其应纳税所得额 $=40 \div 20\% = 200$ （万元）。居民企业承担全球（境内、境外）纳税的义务，故其应纳税所得额 $=800 + 200 = 1\ 000$ （万元）。选项 D 正确。

23. 【答案】C

【答案解析】选项 A 错误，纳税信用信息采集工作由国家税务总局和省税务机关组织实施，按月采集。选项 B 错误，税务机关每年 4 月确定上一年度纳税信用评价结果。选项 C 正确，以直接判级进行纳税信用评价适用于有严重失信行为的纳税人。选项 D 错误，纳税年度内纳税人因涉嫌税收违法被立案查处尚未结案的，不能参加本期评价。

24. 【答案】A

【答案解析】选项 A 正确，有权申请行政复议的公民死亡的，其近亲属可以申请行政复议。选项 B 错误，股份制企业的股东大会、股东代表大会、董事会认为税务具体行政行为侵犯企业合法权益的，可以“以企业的名义”申请行政复议。选项 C 错误，有权申请行政复议的合伙企业，由合伙人“共同申请”行政复议。选项 D 错误，与被审查的税务具体行政行为有利害关系的，可以向行政复议机关申请“作为第三人”参加行政复议。

二、多项选择题（本题型共 14 小题，每小题 1.5 分，共 21 分。每小题均有多个正确答案，请从每小题的备选答案中选出你认为正确的答案，用鼠标点击相应的选项。每小题所有答案选择正确的得分，不答、错答、漏答均不得分。）

1. 【答案】ABCD

【答案解析】涉税专业服务机构是指从事涉税专业服务的会计师事务所、律师事务所、代理记账机构、税务代理公司、财税类咨询公司等机构。涉税专业服务机构涉税业务内容如下：①纳税申报代理；②一般税务咨询（选项 A 正确）；③专业税务顾问（选项 D 正确）；④税收策划（选项 C 正确）；⑤涉税鉴证；⑥纳税情况审查（选项 B 正确）；⑦其他税务事项代理；⑧其他涉税服务。

2. 【答案】ABC

【答案解析】选项 D 错误，融资性售后回租按照金融服务中的贷款服务缴纳增值税。选项 ABC 正确，均免征增值税。

3. 【答案】BC

【答案解析】选项 BC 正确，金银首饰（包括金基、银基合金首饰，以及金、银和金基、银基合金的镶嵌首饰）、钻石及钻石饰品、铂金首饰只在零售环节缴纳消费税。选项 AD 错误，翡翠项链、

玉石手镯属于珠宝玉石首饰，在生产销售、委托加工或者进口环节缴纳消费税，在商场零售环节不再缴纳消费税。

4. 【答案】BC

【答案解析】选项 A 错误，股权转让所得，属于权益性投资资产，按照“被投资企业所在地”确定。选项 D 错误，利息所得、租金所得、特许权使用费所得，按照负担、支付所得的企业或者机构、场所所在地确定。选项 BC 均正确。

5. 【答案】ACD

【答案解析】选项 A 正确，保险营销员取得的佣金收入，按照劳务所得征收个人所得税。选项 B 错误，公司职工取得的用于购买企业国有股权的劳动分红，按工资、薪金所得计征个人所得税。选项 C 正确，企业和单位对于非雇员以免费旅游形式给予的营销业绩奖励，全额按劳务所得征收个人所得税。选项 D 正确，仅担任董事而不在该公司任职的个人取得的董事费，按劳务所得征收个人所得税。

6. 【答案】BCD

【答案解析】选项 A 错误，烟叶税的纳税人是在中华人民共和国境内依法收购烟叶的单位，而非种植户。选项 B 正确，纳税人收购烟叶实际支付的价款总额包括纳税人支付给烟叶生产销售单位和个人的烟叶收购价款和价外补贴；其中，价外补贴统一按烟叶收购价款的 10% 计算，故烟叶税税额 = $90 \times (1 + 10\%) \times 20\% = 19.8$ （万元）。选项 C 正确，纳税人应当自纳税义务发生月终了之日起 15 日内申报纳税。选项 D 正确，纳税人收购烟叶，应当向烟叶收购地（乙县）主管税务机关申报纳税。

7. 【答案】ABCD

【答案解析】关税的税收优惠的项目如下：

- （1）关税税额在人民币 50 元以下的一票货物，可免征关税；
- （2）无商业价值的广告品和货样，可免征关税（选项 A 正确）；
- （3）外国政府、国际组织无偿赠送的物资，可免征关税（选项 BD 正确）；
- （4）进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品，可免征关税；
- （5）在海关放行前损失的货物，可免征关税（选项 C 正确）；
- （6）在海关放行前遭受损坏的货物，可以根据海关认定的受损程度减征关税；
- （7）我国缔结或者参加的国际条约规定减征、免征关税的货物、物品，按规定予以减免关税；
- （8）法律规定减征、免征关税的其他货物、物品。

8. 【答案】CD

【答案解析】应税污染物的计税依据,按照下列方法确定:

- (1) 应税大气污染物、水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定(选项CD正确);
- (2) 应税固体废物按照固体废物的排放量确定(选项B错误);
- (3) 应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定(选项A错误)。

9. 【答案】ABD

【答案解析】选项C错误,纳税人新征用的耕地,自批准征用之日起满1年时开始缴纳城镇土地使用税。

10. 【答案】AD

【答案解析】选项B错误,法定继承的情形免征契税;其他的所有非法定继承(例如以遗嘱的形式赠与给非法定继承人),都属于房屋赠与,应照常缴纳契税。选项C错误,对个人购买家庭唯一住房,面积为90平方米及以下的,契税减按1%征收。选项AD均正确。

11. 【答案】BC

【答案解析】选项A错误,车船税税目“其他车辆”包括专用作业车、轮式专用机械车,不包括拖拉机。选项D错误,纯电动乘用车不属于车船税征收范围。选项BC均属于车船税征收范围。

提示:注意辨析,纯电动商用车免征车船税。

12. 【答案】ABD

【答案解析】间接转让中国应税财产的交易双方及被间接转让股权的中国居民企业可以向主管税务机关报告股权转让事项,并提交以下资料:

- (1) 股权转让合同或协议(为外文文本的需同时附送中文译本,下同)。(选项A正确)
- (2) 股权转让前后的企业股权架构图。(选项B正确)
- (3) 境外企业及直接或间接持有中国应税财产的下属企业上两个年度财务、会计报表。(选项D正确)
- (4) 间接转让中国应税财产交易不适用第1条的理由。

13. 【答案】ABC

【答案解析】对向市场监管部门申请一般注销的纳税人,税务机关在为其办理税务注销时,进一步落实限时办结规定。对未处于税务检查状态、无欠税(滞纳金)及罚款、已缴销增值税专用发票及税控专用设备,且符合下列情形之一的纳税人,优化即时办结服务,采取“承诺制”容缺办理,即纳税人在办理税务注销时,若资料不齐,可在其作出承诺后,税务机关即时出具清税文书。

- (1) 纳税信用级别为 A 级和 B 级的纳税人 (选项 A 正确) ;
- (2) 控股母公司纳税信用级别为 A 级的 M 级纳税人 (选项 D 错误) ;
- (3) 省级人民政府引进人才或经省级以上行业协会等机构认定的行业领军人才等创办的企业 (选项 C 正确) ;
- (4) 未纳入纳税信用级别评价的定期定额个体工商户;
- (5) 未达到增值税纳税起征点的纳税人 (选项 B 正确) 。

14. 【答案】 ABD

【答案解析】 本题目结合了税务行政复议和税务行政处罚的两个部分的内容。首先, 税务行政处罚包括 (1) 罚款; (2) 没收财物和违法所得; (3) 停止出口退税权。

如果是针对征税行为, 需要复议前置。但是针对下列申请人对“征税行为”以外的其他具体行政行为不符, 可以申请行政复议, 也可以直接向人民法院提起行政诉讼, 包括:

- (1) 行政许可、行政审批行为;
- (2) 发票管理行为, 包括发售、收缴、代开发票等 (选项 A 正确) ;
- (3) 税收保全措施、强制执行措施;
- (4) 行政处罚行为 (选项 D 正确) ;
- (5) 不依法履行职责的行为;
- (6) 资格认定行为;
- (7) 不依法确认纳税担保的行为;
- (8) 政府信息公开工作中的具体行政行为;
- (9) 纳税信用等级评定行为;
- (10) 通知出入境管理机关阻止出境行为 (选项 B 正确) ;
- (11) 其他具体行政行为。

三、计算问答题 (本题型共 4 小题 24 分。其中一道小题可以选用中文或英文解答, 请仔细阅读答题要求。如使用英文解答, 须全部使用英文, 答题正确的, 增加 5 分。本题型最高得分为 29 分。涉及计算的, 要求列出计算步骤。)

1. 【答案解析】

(1) 卷烟采用复合计征方式计征消费税, 业务 (1) 应缴纳的消费税=256×56%+80×0.003×50 000÷10 000=144.56 (万元) 。

(2) 纳税人采取分期收款结算方式的, 消费税纳税义务的发生时间为书面合同约定的收款日期的当天。故当月应按照合同约定当月收取 50% 货款金额缴纳消费税。

业务 (2) 应缴纳的消费税= (1 330×56%+350×0.003×50 000÷10 000) ×50%=375.03 (万元) 。

(3) 委托加工的应税消费品，首先应该按照“受托方”的同类消费品的销售价格计算纳税；没有受托方同类消费品销售价格的，再按照组成计税价格计算纳税。此题目中由于乙厂无同类烟丝在售，所以采用组成计税价格。组成计税价格=（烟叶成本+加工费+辅料费用）÷（1-消费税税率），故业务（3）乙厂应代收代缴的消费税=（120+20+5）÷（1-30%）×30%=62.14（万元）。

(4) 委托加工的应税消费品在提取货物时已由受托方代收代缴了消费税，如果委托方将收回的委托加工应税消费品，以不高于受托方的计税价格出售的，不再缴纳消费税；如果以高于受托方的计税价格出售的，需按照规定正常申报缴纳消费税，准予扣除受托方已代收代缴的消费税。因此，本题需先判断是否存在加价销售。

对外出售的 20%烟丝对应的受托方的计税价格（即组成计税价格的 20%）=（120+20+5）÷（1-30%）×20%=41.43（万元），因此这 20%部分的对外销售价格 58 万元高于受托方计税价格，需要按规定申报缴纳消费税，同时准予扣除 20%对应的委托加工收回时受托方代收代缴的消费税。综上，业务（4）应缴纳消费税=58×30%-62.14×20%=4.97（万元）。

(5) 纳税人用于换取生产、消费资料、投资入股、抵偿债务的应税消费品，按照同类应税消费品的最高销售价格计算消费税，此时我们注意判断题目中出现的 A 牌卷烟最高售价金额。A 牌卷烟在（1）中的销售价格为 256÷80=3.2（万元/箱），A 牌卷烟在（2）中的销售价格为 1 330÷350=3.8（万元/箱），最高销售价格为 3.8 万元/箱。

业务（5）应缴纳的消费税额=90×3.8×56%+90×0.003×50 000÷10 000=192.87（万元）。

2. 【答案解析】

(1) 梳理扣除项目：张某为独生子女纳税人，赡养一位及以上被赡养人，按照每月 2 000 元的标准定额扣除赡养老人专项附加扣除；独生子就读于某小学，按照每月 1 000 元的标准定额扣除子女教育专项附加扣除；按首套住房贷款利率偿还房贷，按照每月 1 000 元的标准扣除住房贷款利息专项附加扣除。综上，张某每月专项附加扣除共计 4 000 元/月。

1~12 月累计预扣预缴应纳税所得额=120 000-60 000-4 000×12=12 000（元）

12 月应预扣预缴税额=12 000×3%-330=360-330=30（元）

(2) 居民个人取得全年一次性奖金，在 2021 年 12 月 31 日前，可选择并入当年综合所得，将居民个人取得的全年一次性奖金，除以 12 个月，按其商数依照按月换算后的综合所得税率表确定适用税率和速算扣除数。60 000÷12=5 000（元），适用税率 10%、速算扣除数 210 元。

年终奖应纳税额=60 000×10%-210=5 790（元）

(3) 每次收入 4 000 元以上的，减除费用为收入的 20%，劳务报酬预扣预缴应纳税所得额=20 000×（1-20%）=16 000（元）。预扣预缴应纳税所得额不超过 20 000 的，适用与扣率 20%、速算扣除数为 0。

劳务报酬应预扣预缴税额=20 000×（1-20%）×20%=3 200（元）

(4) 2019 年综合所得应纳税所得额=120 000+20 000×(1-20%) - 60 000-4 000×12=28 000 (元)

2019 年综合所得应纳税额=28 000×3%=840 (元)

(5) 在办理年度综合所得汇算清缴时, 将年度综合所得应纳税额, 和已经预扣预缴的税额合计相比, 税款多退少补。应退税额=330+30+3 200-840=2 720 (元)

3. 【答案解析】

(1) 建筑工程承包合同注明开工日期在 2016 年 4 月 30 日前 (2016 年 2 月 25 日), 属于销售自行开发的房地产老项目。一般纳税人销售自行开发的房地产老项目可以选择适用简易计税方法按照 5% 的征收率计税。

(2) 该项目应缴纳的增值税=36 750÷(1+5%)×5%=1 750 (万元)。

(3) 允许扣除的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加=1 750×(7%+3%+2%)=210 (万元)。

(4) 利息支出无法提供金融机构证明, 不能据实扣除。允许扣除的开发费用以允许扣除的土地支付金额及允许扣除的开发成本为基数, 乘以当地省政府规定的房地产开发费用的扣除比例 10%。

允许扣除的土地支付金额=9 000×(1+4%)=9 360 (万元)

允许扣除的开发成本=6 000 (万元)

允许扣除的开发费用=(9 360+6 000)×10%=1 536 (万元)

(5) “房企土地增值税清算”, 可扣除的项目有 5 类, 分别是为项目 1 取得的土地使用权支付的金额、项目 2 房地产开发成本、项目 3 房地产开发费用、项目 4 与房地产转让有关的税金、项目 5 其他扣除项目。项目 1 至项目 4 均以在上述各问中计算完毕。

项目 5 加计扣除=(9 360+6 000)×20%=3 072 (万元)

允许扣除项目金额的合计数=9 360+6 000+1 536+3 072+210=20 178 (万元)

(6) 应缴纳土地增值税税额的计算:

不含税收入=36 750-1 750=35 000 (万元)

增值额=35 000-20 178=14 822 (万元)

增值率=14 822÷20 178×100%=73.46%, 适用税率 40%、速算扣除系数 5%。

应缴纳的土地增值税额=14 822×40%-20 178×5%=4 919.9 (万元)

4. 【答案解析】

(1) A 公司分得利润享受暂不征收预提所得税政策的理由: 2017 年 1 月 1 日起, 对境外投资者从中国居民企业分配的利润, 直接用于鼓励类投资项目, 凡符合条件条件的, 实行递延纳税政策, 暂不征收预提所得税。2018 年 1 月 1 日起, 适用范围由外商投资鼓励类项目扩大至所有非禁止外商投资的项目和领域。

境外投资者暂不征收预提所得税需要满足以下条件：

①境外投资者以分得利润进行的直接投资，包括境外投资者以分得利润进行的增资、新建、股权收购等权益性投资行为，但不包括新增、转增、收购上市公司股份（符合条件的战略投资除外）。

②境外投资者分得的利润属于中国境内居民企业向投资者实际分配已经实现的留存收益而形成的股息、红利等权益性投资收益。

③境外投资者用于直接投资的利润以现金形式支付的，相关款项从利润分配企业的账户直接转入被投资企业或股权转让方账户，在直接投资前不得在境内外其他账户周转；境外投资者用于直接投资的利润以实物、有价证券等非现金形式支付的，相关资产所有权直接从利润分配企业转入被投资企业或股权转让方，在直接投资前不得由其他企业、个人代为持有或临时持有。

M 公司从事的是非禁止类外商投资项目，且 A 公司将分回的股利用于增加 M 公司的实收资本属于直接投资，分得利润属于 M 公司已经实现的留存收益，200 万收购价款直接从 M 公司账户转入 C 公司账户，所以可以享受上述暂不征收预提所得税政策。

(2) 该笔业务中 A 公司在境内可以享受暂不征收预提所得税政策的分配利润的全额为 200 万元。

(3) 企业委托境外的研发费用按照费用实际发生额的 80%计入委托方的委托境外研发费用，不超过境内符合条件的研发费用 2/3 的部分，可以按规定在企业所得税前加计扣除。

(4) 支付商标费增值税适用税率为 6%。

业务(4) 应代扣代缴的企业所得税额=530÷(1+6%)×10%=50(万元)

(5) M 公司应当自扣缴义务发生之日起 7 日内向扣缴义务人所在地主管税务机关申报和解缴代扣税款。

四、综合题（本题型共 2 小题 31 分。涉及计算的，要求列出计算步骤。）

1. 【答案解析】

(1) 现金折扣不得从销售额中减除，实质上是一种融资性质的理财费用。

业务(1) 的销项税额=2 260÷(1+13%)×13%=260(万元)。

(2) 向境外客户提供完全在境外消费的咨询服务免征增值税，故业务(2) 无须缴纳增值税。

(3) 提供会展服务属于现代服务，适用增值税税率 6%。

业务(3) 销项税额=424÷(1+6%)×6%=24(万元)。

(4) 以预收款方式提供租赁服务，增值税纳税义务发生时间为收到预收款当天，选择简易方法计征增值税的不动产租赁收入，适用征收率 5%。

业务(4) 应缴纳的增值税额=105÷(1+5%)×5%=5(万元)。

(5) 不需要缴纳增值税。非保本理财产品的投资收益不征收增值税。

(6) 纳税人销售自己使用过的固定资产，适用简易办法依照 3%征收率减按 2%征收增值税政策的，可以放弃减税，按照简易办法依照 3%征收率缴纳增值税，并可以开具增值税专用发票。该公司开具了增值税专用发票，视为其放弃了减税权。

业务（6）应缴纳的增值税额=1.03÷（1+3%）×3%=0.03（万元）

（7）选择简易方法计征增值税的转让不动产行为，以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产的作价之后的余额为销售额，适用 5%征收率。

业务（7）应缴纳增值税额=（1 040-200）÷（1+5%）×5%=40（万元）

（8）业务（8）进口厢式货车应缴纳关税额=100×15%=15（万元）

应缴纳车辆购置税=（100+15）×10%=11.5（万元）

应缴纳增值税额=（100+15）×13%=14.95（万元）

（9）一般计税方法的纳税人的进项税，用于兼营简易计税项目、免税项目而无法划分的，按照下列公式计算不得抵扣的进项税额：

不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额

本题中，免税项目销售额为 30 万元。简易办法计税中：出租不动产销售额=105÷（1+5%）=100（万元），转让不动产销售额为按照差额计算后再换算的不含税销售额=（1 040-200）÷（1+5%）=800（万元），销售自己使用过的不得抵扣且未抵扣进项税的固定资产的销售额=1.03÷（1+3%）=1（万元）。

当期不可抵扣的进项税额=19.2×（30+100+1+800）+（2 000+30+400+100+1+800）=5.37（万元）

（10）有权进行调整。主管税务机关可依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。

（11）当期应向主管税务机关缴纳增值税额

=260+24-[180+（19.2-5.37）+14.95]+5+0.03+40=120.25（万元）

（12）当月应缴纳的城市维护建设税额=120.25×7%=8.42（万元）

当月应缴纳的教育费附加=120.25×3%=3.61（万元）

当月应缴纳的地方教育附加=120.25×2%=2.41（万元）

合计=8.42+3.61+2.41=14.44（万元）

2. 【答案解析】

（1）不正确。企业接收股东划入资产（包括股东赠与资产、上市公司在股权分置改革过程中接收原非流通股股东和新非流通股股东赠与的资产、股东放弃本企业的股权），凡合同、协议约定作为资本金（包括资本公积）且在会计上已作实际处理的，不计入企业的收入总额，企业应按公允价值确定该项资产的计税基础。题目给出赠与双方无协议约定，不应计入资本公积，应当作为收入处理。计入资本公积的 1 130 万元应调整计入营业外收入。

（2）增值税处理不正确、企业所得税处理正确。

委托其他纳税人代销货物，增值税纳税义务发生时间为收到代销单位销售的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天；未收到代销清单及货款的，为发出代销货物满 180 日的当天。6 月发出的代

销货物，截至 12 月 31 日货物发出已经满 180 天，应发生增值税纳税义务。企业所得税中，销售商品采用支付手续费方式委托代销的，在收到代销清单时确认收入，本题未收到代销清单，不确认收入。

(3) 应调整的增值税应纳税额=3 000×13%=390 (万元)。

应调整的城市维护建设税额、教育费附加及地方教育附加=390×(7%+3%+2%)=46.8 (万元)，此 46.8 万元应计入“税金及附加”科目，并且影响会计利润。

(4) 符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，免征企业所得税，应调减应纳税所得额 4 000 万元。

(5) 对股权激励计划实行后，需待一定服务年限或者达到规定业绩条件(以下简称“等待期”)方可行权的，上市公司在等待期内会计上计算确认的相关成本费用，不得在对应年度计算缴纳企业所得税时扣除。应调增应纳税所得额 50 万元。

(6) 企业按照协议(合同)约定直接支付给劳务派遣公司的费用，应作为劳务费支出，而不能计入工资薪金总额的基数。

(7) 职工福利费扣除限额=25 000×14%=3 500 (万元)，无须调整。

工会经费扣除限额=25 000×2%=500 (万元)，无须调整。

职工教育经费扣除限额=25 000×8%=2 000 (万元)，应调增应纳税所得额=2 200-2 000=200 (万元)。

合计应调增 200 万元。

(8) 委托境外的研发费用按照实际发生额的 80%计入委托方的委托境外研发费用，不超过境内符合条件的研发费用 2/3 的部分，可以按规定加计扣除。

$1\ 600 \times 80\% = 1\ 280$ (万元)

境内符合条件的研发费用的 2/3= $2\ 400 \times 2 \div 3 = 1\ 600$ (万元)，实际发生额的 80%没有超过 2/3 的限额。所以允许按规定计算加计扣除。

研发费用应调减企业所得税应纳税所得额=(2 400+1 280)×75%=2 760 (万元)

(9) 广告费和业务宣传费的扣除限额=100 000×30%=30 000 (万元)，无须调整。

(10)

业务招待费扣除限额①=100 000×5%=500 (万元)

扣除限额②=600×60%=360 (万元)

应调增应纳税所得额=600-360=240 (万元)

(11) 调整后的利润总额=11 300+1 130-46.8=12 383.2 (万元)

(12)

应纳税所得额=12 383.2-4 000+50+200-2 760+240=6 113.2 (万元)

应缴纳的企业所得税=6 113.2×25%=1 528.3 (万元)